

1501063-64.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501063-64.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501063-64.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109027/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 24456649 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2109027 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RIBEIRO DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Wesley Ribeiro da Cruz foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 20h15min, em via pública situada na Rua Rafael Colaciopo, próximo ao nº 119, Bom Clima, nesta cidade de Guarulhos, subtraiu, para si, o celular Motorola G20, de propriedade da vítima Robert Douglas Souza da Silva.

Narra a denúncia que, na data e local dos fatos, a vítima sofreu um acidente automobilístico, ocasião em que o celular dela caiu ao solo. Aproveitando-se da situação, o réu se aproximou e apanhou o celular da vítima, subtraindo-o. Todavia, instantes depois, o réu foi abordado por policiais, os quais encontraram o celular consigo, momento em que ele admitiu a prática delitiva. Diante disso, o celular foi apreendido e apresentado à vítima, que reconheceu o bem como de sua propriedade.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 75/76).

O réu foi citado (fl. 98) e apresentou resposta à acusação (fl. 103).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, regime inicial diverso do fechado, substituição da pena corporal por restritivas de direito e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram colhidos a declaração da vítima e o depoimento de duas testemunhas.

Robert Douglas Souza da Silva relatou que sofreu um acidente e seu celular caiu ao chão. Ao ser socorrido, procurou seu celular, porém não estava mais no local. O seu celular vale aproximadamente R\$ 1.200,00. Reconhece o celular como sendo o seu (fl. 07).

Vanessa Aparecida Tavares, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento regular quando realizaram a abordagem do réu, o qual trazia consigo um celular que não sabia informar a procedência exata. Primeiro disse que era de seu primo, mas posteriormente confessou que acabara de presenciar um acidente entre uma moto e um caminhão na Av. Monteiro Lobato, viu o celular caído ao chão, no local do acidente, apanhou o telefone e o levou consigo. Foi até o Hospital HGG e mostrou à vítima o celular, que informou que, por ocasião do acidente de moto, seu celular caiu no chão e no calor do momento possivelmente alguém o teria subtraído. Retornou ao local da abordagem, onde o réu permanecia sob escolta da viatura M15407, e lhe deu voz de prisão (fl. 05).

O policial militar Rodrigo da Rocha apresentou relato idêntico (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 08).

Durante a instrução probatória, a vítima e as duas testemunhas foram novamente ouvidas, sendo o réu interrogado ao final.

Vanessa afirmou que estava em patrulhamento quando se deparou com o réu na via pública; ele apresentou comportamento suspeito, pois parou para conversar com moradores, sendo posteriormente constatado que ele não conhecia esses moradores, sendo realizada a abordagem. Com o réu foi encontrado um celular. Ele não soube explicar a origem do celular. Após, acabou admitiu que passou por um local de acidente e pegou o aparelho.

Rodrigo relatou que abordou o réu, sendo com ele encontrado um celular. Ele não conseguiu explicar a procedência do aparelho. Em seguida, ele afirmou que pegou o celular de uma pessoa que havia se envolvido em um acidente.

Wesley negou a prática do crime. Disse que realmente pegou o celular, mas que encontrou o bem na rua, não sabendo a quem pertencia.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de reconhecimento de objeto (fl. 09), auto de exibição e apreensão (fl. 10) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, ele negou a prática delitiva, afirmando que encontrou o celular no chão e que não sabia a quem pertencia. Essa negativa, contudo, restou isolada nos autos.

Os policiais narraram com detalhes o encontro do réu com o celular subtraído da vítima. Afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o réu, o qual trazia um celular consigo que não conseguia explicar sua origem, tendo inicialmente dito que pertencia a um primo e, depois, acabando confessando que pegou o celular de um motociclista que caiu ao chão devido a um acidente automobilístico.

Assim, cabalmente provado que o réu praticou a subtração que lhe é imputada.

Impõe-se, dessa forma, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente

favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

O réu, contudo, ostenta maus antecedentes, tendo registradas em sua ficha criminal três condenações definitivas (fls. 33/37). Valoro nesta fase a condenação sofrida no processo nº 3024815-66.2013.8.26.0224, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 02.02.2016.

Além disso, Wesley agiu com acentuada culpabilidade, porquanto cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de outro crime, encontrando-se em livramento condicional (fl. 34), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019)

Em razão destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, estabelecendo-a em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, não há atenuantes.

Presente, por outro lado, a agravante do art. 61, I, do Código Penal, pois o réu foi definitivamente condenado nos processos nº 0022988-37.2014.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 29.04.2016, e nº 1524379-28.2020.8.26.0228, da 11ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 05.05.2021, pelo que majoro a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Em razão os maus antecedentes e reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Inviável a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado apenas com base na dimensão da pena.

A reincidência impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão veiculada nesta ação para condenar o réu Wesley Ribeiro da Cruz, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso legal. O réu não poderá recorrer em liberdade. Ele é triplamente reincidente e se encontrava em livramento condicional quando da prática do crime, histórico que indica que faz da prática de crimes seu meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. Assim, mantenho a prisão preventiva. Recomendo-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Cumpra-se.

Guarulhos, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA